

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DOLE

R E C E P I S S E D E D E P O T

39 RUE DES ARENES B.P.72
39108 DOLE CEDEX
TEL : 03.84.79.42.24. TELECOPIE : 03.84.82.60.80.
MINITEL 24H/24 : 08 36 29 11 11

REVISION & FINANCE - COGEFOR

103 AVENUE EISENHOWER

39100 DOLE

V/REF :
N/REF : 55 B 31 / A-34

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOLE CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 21/01/2003, SOUS LE NUMERO A-34,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 19/12/2002
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
STATUTS MIS A JOUR

TRANSFORMATION EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

... CONCERNANT LA SOCIETE
ORTIELLI ET CIE
SOCIETE ANONYME
39100 BREVANS

R.C.S DOLE 035 550 318 (55 B 31)

LE GREFFIER

ORTELLI & CIE
Société Anonyme au capital de 164 750 euros
Siège Social : 7, rue des Vignes 39100 BREVANS
DOLE B 035 550 318

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 19 DECEMBRE 2002

L'an deux mille deux,
Le 19 décembre,
A 19 heures,

Les actionnaires de la société **ORTELLI & CIE**, société anonyme au capital de 164 750 €, divisé en 6 590 actions de 25 € chacune, dont le siège est 7, rue des Vignes, 39100 BREVANS, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration selon lettre simple adressée le 4 décembre 2002 à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Baptiste ORTELLI, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Madame Sylvie ORTELLI et Monsieur Georges ORTELLI, les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Jean-Pascal FICHERE est désigné comme secrétaire.

Monsieur Gérard MARY, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 décembre 2002, est présent.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que tous les actionnaires sont présents ou représentés. En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Conseil d'Administration,
- le rapport établi conformément aux dispositions des articles L. 224-3 et L. 225-244 du Code de commerce,
- le projet de statuts de la Société sous sa nouvelle forme,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Lecture du rapport prévu par les articles L. 224-3 et L. 225-244 du Code de commerce,
- Transformation de la Société en société par actions simplifiée,
- Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme,
- Nomination du Président,
- Confirmation des Commissaires aux Comptes dans leurs fonctions,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de Monsieur Gérard MARY, Commissaire à la transformation, établi conformément aux dispositions de l'article L. 224-3 du Code de commerce. En sa qualité de Commissaire aux Comptes de la Société, Monsieur Gérard MARY atteste dans ce rapport que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social, conformément aux dispositions de l'article L. 225-244 du Code de commerce.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

°

° °

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire à la transformation désigné par décision unanime des actionnaires en date du 31 octobre 2002, en ce qui concerne l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers consentis au profit d'actionnaires ou de tiers, conformément aux dispositions de l'article L. 224-3 du Code de commerce, approuve expressément cette évaluation et constate qu'aucun avantage particulier n'a été consenti au profit d'actionnaires ou de tiers.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

130
50
60

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes établi conformément à l'article L. 225-244 du Code de commerce, et après avoir constaté que les conditions légales étaient réunies, décide, en application des dispositions des articles L. 225-243, L. 225-244 et L. 227-3 du Code de commerce, de transformer la Société en société par actions simplifiée à compter de ce jour.

Cette transformation régulièrement effectuée n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La durée de la Société, son objet et son siège social ne sont pas modifiés.

Son capital reste fixé à la somme de 164 750 €. Il reste divisé en 6 590 actions de 25 € chacune, entièrement libérées qui seront attribuées aux actionnaires actuels en échange des 6 590 actions qu'ils possèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la décision de transformation de la Société en société par actions simplifiée adoptée sous la résolution précédente, l'Assemblée Générale adopte article par article, puis dans son ensemble le texte des statuts de la Société sous sa nouvelle forme, dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions prévues par les nouvelles dispositions statutaires, nomme, pour une durée égale à la durée de la Société, en qualité de Président de la Société :

Monsieur Jean-Baptiste ORTELLI,
Né à DOLE (39) le 18 mai 1962, de nationalité française,
Demeurant 10, rue des Vignes - 39100 BREVANS.

Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers. Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

Le Président, en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions, percevra une rémunération qui sera identique à celle qu'il avait précédemment dans la société sous sa forme de société anonyme en tant que Président Directeur Général.

Par ailleurs, il conservera le bénéfice de son contrat de travail signé en date du 1^{er} octobre 1984 et toutes les prérogatives qui y sont rattachées.

Mo
SO
Go

Il sera, en outre, remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Jean-Baptiste ORTELLI, remercie l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que les fonctions de Monsieur Gérard MARY, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Claude RICHARD, Commissaire aux Comptes suppléant, se poursuivent jusqu'au terme de leur mandat, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2004.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide que la durée de l'exercice en cours qui sera clos le 30 juin 2003, n'a pas à être modifiée du fait de la transformation de la Société en société par actions simplifiée.

Les comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées.

Le Conseil d'Administration et Monsieur Gérard MARY, Commissaire aux Comptes de la Société sous sa forme anonyme, présenteront à l'Assemblée Générale des associés qui statuera sur ces comptes, les rapports relatifs à l'exécution de leurs mandats respectifs pendant la période courue du premier jour dudit exercice jusqu'au jour de la transformation.

Ces rapports seront communiqués aux associés dans les conditions fixées par la loi et les nouveaux statuts.

L'Assemblée Générale des associés statuera sur ces comptes conformément aux règles fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées. Elle statuera sur le quitus à donner aux administrateurs de la Société sous son ancienne forme.

Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis entre les associés suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

60 50

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, constate que la transformation de la Société en société par actions simplifiée est définitivement réalisée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

°

° °

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Les Scrutateurs



Le Président

**COPIE POUR
INFORMATION**

Le Secrétaire

Enregistré à la RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS DE DOLE

Le 14/01/2003 Bordereau n°2003/30 Case n°2

Enregistrement : 75 €

Timbre : 60 €

Total liquidé : cent trente-cinq euros

Montant reçu : cent trente-cinq euros

Le Contrôleur



Gérard MARY

Expert-Comptable DPLF
inscrit au Tableau de l'Ordre Régional de Doubs

Commissaire aux Comptes
Compagnie des Commissaires aux Comptes de la Région de Franche-Comté
S. 0335270867000000

15 D^{me} rue Lucien Fèbvre
F-25000 BESANCON
téléphone 03 81 88 55 56
télécopie 03 81 53 03 78

SA ORTELLI

7 rue des Vignes

39100 BREVANS

RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION DE LA
SOCIETE EN **SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**

Gérard MARY

Expert-Comptable DPLE
inscrit au Tableau des Ordres Région de Doubs

Commissaire aux Comptes
inscrit au Tableau des Ordres Région de Doubs
N° 15557/2000

15 D rue Lucien Fèbvre
F-25000 BESANCON
téléphone 03 81 88 55 56
télécopie 03 81 53 03 78

SA ORTELLI

7 rue des Vignes
39100 BREVANS

RAPPORT SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

du Commissaire aux Comptes
à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 2002

Madame, Messieurs les actionnaires,

en exécution de la mission qui m'a été confiée par décision unanime des actionnaires le 31 octobre 2002 en application de l'article L 224-3 du Code de Commerce et, en ma qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, en application des dispositions de l'article L 225-244 du Code de Commerce, j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur la transformation de votre société en Société par Actions Simplifiée.

J'ai effectué mes travaux selon les normes de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. Ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences destinées à contrôler les éléments constitutifs du patrimoine de la société en termes d'existence, d'appartenance et d'évaluation, à analyser les avantages particuliers stipulés et à vérifier que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Cette vérification a notamment consisté à apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres, des événements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de mon rapport.

RAPPORT SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE

La situation de la société se caractérise par les éléments suivants :

I - CONDITIONS DE FORME

Pour qu'une société anonyme puisse se transformer en société par actions simplifiée, il faut respecter deux conditions formelles :

- 1 - La société doit avoir plus de deux ans sous la forme de société anonyme, ce qui est le cas de votre société qui est passée en société anonyme le 13 octobre 1955, et dont les bilans des deux premiers exercices ont été approuvés par l'assemblée générale ordinaire.
- 2 - le capital social doit être au moins égal à 37 000 euros (art L224-2)

Le capital social de votre société s'élève à 164 750 euros et est composé de 6 590 actions de 25 euros entièrement libérées.

vosre capital social sera réparti de la manière suivante :

Monsieur Jean Baptiste ORTELLI	6 586 actions
Monsieur Georges ORTELLI	3 actions
Madame Sylvie ORTELLI	1 action

II APPRECIATION DE LA SITUATION DE LA SOCIETE A LA DATE DE TRANSFORMATION

Il convient de se référer tout d'abord au dernier bilan clos au 30 juin 2002 joint en annexe, dont les éléments sont résumés comme suit :

EXERCICES	30/6/2002	30/06/2001
ACTIF		
- ACTIF IMMOBILISE NET	222 463	285 010
- ACTIF CIRCULANT	2 537 325	2 116 764
- COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL ACTIF	2 759 788	2 401 774
PASSIF		
- CAPITAUX PROPRES	275 958	259 536
- PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		915
- DETTES	2 483 830	2 141 323
- COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL PASSIF	2 759 788	2 401 774

- Les capitaux propres se décomposent de la façon suivante :

Capital social	164 750
Réserve légale	16 475
Réserve facultative	2 864
Report à nouveau	(27 757)
Résultat de l'exercice	30 285
Subventions d'investissement	1 090
Provisions réglementées	39 048

	275 958

AVANTAGES PARTICULIERS

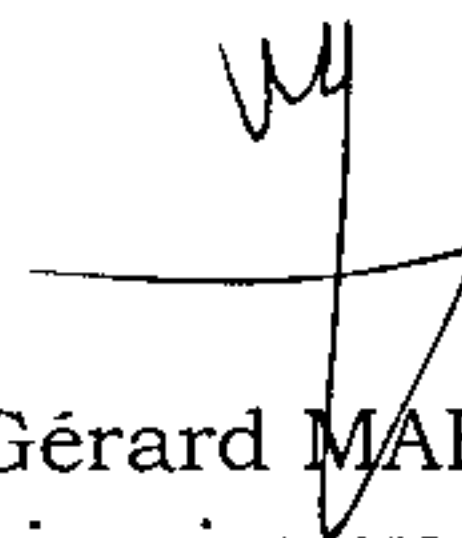
Je n'ai pas relevé d'avantages particuliers accordés au profit de certains associés ou de tiers.

CONCLUSION

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social.

Sur la base de mes travaux, j'atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Fait à BESANCON, le 08 décembre 2002
le Commissaire à la transformation


Gérard MARY
Commissaire aux Comptes

pièces jointes :

ANNEXE : COMPTES ANNUELS SA "ORTELLI" AU 30 JUIN 2002

Comptes annuels

S.A. ORTELLI & Cie

7, rue des Vignes

39100 - BREVANS

APE : 452B

SIRET : 03555031800014

30/06/2002

S.A. REVISION ET FINANCE - COGEFOR
103, avenue Eisenhower
B.P. 154

39100 DOLE

Tél. : 03.84.79.48.88

Fax : 03.84.79.27.40

SA ORTELLI ET CIE

7, Rue des Vignes

39100 BREVANS

COMPTES ANNUELS au 30/06/2002

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*

S.A.REVISION & FINANCE-COGEFOR

103, av. EISENHOWER

B.P. 154

39101 DOLE CEDEX

03 84 79 48 88

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/06/2002 12			Exercice N-1 30/06/2001 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	8 336	6 070	2 266	782	1 484	189.73
	Fonds commercial (1)	70		70	70		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains	29 423		29 423	29 423		
	Constructions	198 455	141 798	56 658	53 523	3 135	5.86
	Installations techniques Matériel et outillage	350 592	310 301	40 292	56 040	15 748	28.10
	Autres immobilisations corporelles	367 972	274 947	93 025	137 672	44 647	32.43
	Immobilisations en cours				6 707	6 707	100.00
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	381		381	381		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	349		349	413	64	15.51
	TOTAL I	955 578	733 115	222 463	285 011	62 548	21.95
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	15 432		15 432	13 149	2 283	17.36
	En-cours de production de biens	1 649 077	147 989	1 501 088	1 425 698	75 390	5.29
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	717 652	28 837	688 815	391 756	297 059	75.83
	Autres créances	252 395		252 395	262 942	10 547	4.01
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	67 131		67 131	7 792	59 339	761.54
	Charges constatées d'avance (3)	12 464		12 464	15 427	2 963	19.21
	TOTAL II	2 714 151	176 826	2 537 325	2 116 764	420 561	19.87
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
	Primes de remboursement des obligations (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 669 729	909 942	2 759 788	2 401 774	358 013	14.91

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0-

S A REVISION & FINANCE- COGEFOR

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2002 12	30/06/2001 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 164 750)	164 750	164 750		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale	16 475	16 475		
	Réserves statutaires ou contractuelles	49 203	49 203		
	Réserves réglementées	2 864	2 864		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	27 757	304	28 060	NS
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	30 285	28 060	58 345	207.93
	Subventions d'investissement	1 090	2 476	1 386	55.97
	Provisions réglementées	39 048	51 524	12 477	24.22
TOTAL I		275 958	259 536	16 422	6.33
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
TOTAL II					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		915	915	100.00
	Provisions pour charges				
TOTAL III			915	915	100.00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	133 475	161 631	28 156	17.42
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 745 174	1 477 553	267 621	18.11
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447 881	373 731	74 150	19.84
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	154 935	124 498	30 437	24.45
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 364	3 910	1 546	39.53
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL IV		2 483 830	2 141 324	342 506	16.00
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		2 759 788	2 401 774	358 013	14.91

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

2 423 373 2 030 828
21 135 54

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2002 12			Exercice N-1 30/06/2001 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises				637		637	100.00
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	2 200 016		2 200 016	1 961 448		238 567	12.16
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 200 016		2 200 016	1 962 086		237 930	12.13
Production stockée			122 802	503 236		380 434	75.60
Production immobilisée				1 748		1 748	100.00
Subventions d'exploitation							
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			5 991	212		5 780	NS
Autres produits							
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			2 328 809	2 467 282		138 473	5.61
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			519 122	612 596		93 474	15.26
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 283	3 797		6 080	160.12
Autres achats et charges externes *			696 367	840 749		144 382	17.17
Impôts, taxes et versements assimilés			53 636	53 153		484	0.91
Salaires et traitements			549 981	553 114		3 134	0.57
Charges sociales			313 145	318 070		4 925	1.55
Dotations d'exploitation							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			93 344	87 947		5 396	6.14
Sur immobilisations : dotations aux provisions							
Sur actif circulant : dotations aux provisions			60 102	36 219		23 883	65.94
Pour risques et charges : dotations aux provisions							
Autres charges			5 768			5 768	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			2 289 182	2 505 644		216 462	8.64
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			39 627	38 362		77 989	203.30
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2002	30/06/2001	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	519	442	77	17.34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	519	442	77	17.34
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	16 410	14 658	1 753	11.96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	16 410	14 658	1 753	11.96
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	15 891	14 215	1 676	11.79
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	23 735	52 578	76 313	145.14
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 308	9 445	2 137	22.63
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 386	6 178	4 792	77.57
Reprises sur provisions et transferts de charges	17 951	6 710	11 241	167.52
TOTAL VII	26 645	22 333	4 312	19.31
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 995	1 033	962	93.19
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 110	737	1 373	186.20
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	4 560	9 224	4 665	50.57
TOTAL VIII	8 665	10 994	2 330	21.19
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	17 980	11 339	6 641	58.57
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	11 431	13 178	24 609	186.74
TOTAL PRODUITS (I+II+V+VII)	2 355 973	2 490 058	134 085	5.38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 325 689	2 518 118	192 429	7.64
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	30 285	28 060	58 345	207.92

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code du commerce - article 9 et 11)

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2°, 24-3°)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et d'indépendance des exercices et en présumant la continuité de l'exploitation.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement du CRC 99.03 du 29/04/99 relatif à la réécriture du plan comptable général.

La méthode de détermination du chiffre d'affaires et des résultats sur travaux retenue est celle dite de "l'achèvement".

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 009		3 397
Terrains	29 423		
Constructions sur sol propre	190 551		
Installations générales agencements aménagements des constructions	494		7 410
Installations techniques, Matériel et outillage industriels	365 498		16 801
Installations générales agencements aménagements divers	4 128		
Matériel de transports	339 081		8 162
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 321		1 797
Immobilisations corporelles en cours	6 707		
TOTAL	955 203		34 170
Autres participations	381		
Prêts, autres immobilisations financières	413		
TOTAL	794		
TOTAL GENERAL	961 006		37 566

ANNEXE

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			8 406	
Terrains				29 423	
Constructions sur sol propre				190 551	
Installations générales agencements aménagements constr.				7 904	
Installations techniques, Matériel et outillage industriels			31 707	350 592	
Installations générales agencements aménagements divers				4 128	
Matériel de transports				347 243	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 516	16 601	
Immobilisations corporelles en cours		6 707	0		
	TOTAL	6 707	36 224	946 442	
Autres participations				381	
Prêts, autres immobilisations financières			64	349	
	TOTAL		64	730	
	TOTAL GENERAL	6 707	36 288	955 578	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	4 157	1 913		6 070
Constructions sur sol propre	137 029	3 844		140 873
Installations générales agencements aménagements constr.	494	430		925
Installations techniques, Matériel et outillage industriels	309 458	32 549	31 707	310 301
Installations générales agencements aménagements divers	4 128			4 128
Matériel de transports	206 561	51 408		257 968
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 169	3 199	4 516	12 851
	TOTAL	671 839	36 223	727 046
	TOTAL GENERAL	675 995	36 223	733 115

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	1 913				
Constructions sur sol propre	3 844				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	430				
Instal.techniques matériel outillage indus.	32 549			1 125	8 437
Matériel de transports	51 408			3 113	8 278
Matériel de bureau informatique mobilier	3 199			322	322
	TOTAL	91 430		4 560	17 037
	TOTAL GENERAL	93 343		4 560	17 037

ANNEXE

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	51 524	4 560	17 037	39 048
TOTAL	51 524	4 560	17 037	39 048

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges	915		915	
TOTAL	915		915	

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
sur stocks et en cours	100 577	47 412		147 989
sur comptes clients	22 138	12 690	5 991	28 837
TOTAL	122 715	60 102	5 991	176 826
TOTAL GENERAL	175 155	64 662	23 942	215 874

Dont dotations et reprises				
d'exploitation		60 102	5 991	
exceptionnelles		4 560	17 951	

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	349	0	349
Clients douteux ou litigieux	24 729	24 729	
Autres créances clients	692 923	692 923	
Personnel et comptes rattachés	738	738	
Impôts sur les bénéfices	13 229	13 229	
Taxe sur la valeur ajoutée	232 600	232 600	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 357	1 357	
Débiteurs divers	4 472	4 472	
Charges constatées d'avance	12 464	12 464	
TOTAL	982 860	982 511	349

ANNEXE

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	22 303	22 303		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	111 172	50 715	60 457	
Fournisseurs et comptes rattachés	447 881	447 881		
Personnel et comptes rattachés	35 518	35 518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 017	47 017		
Taxe sur la valeur ajoutée	56 105	56 105		
Autres impôts taxes et assimilés	16 295	16 295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 364	2 364		
TOTAL	738 655	678 198	60 457	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	16 769			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	65 067			

Composition du capital social

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 12°)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	25.00	6 590			6 590

Fonds commercial

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 19°)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Eléments incorporels			70	70	
Total			70	70	

Evaluation des immobilisations corporelles

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 4°)

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Evaluation des amortissements

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 2°)

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 à 30 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	4 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 à 7 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans

Titres immobilisés

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 4°)

La valeur brute est constituée par le cout d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Evaluation des matières et marchandises

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 1°)

Les stocks de matières premières et approvisionnements sont évalués au prix d'achat.

Evaluation des produits en cours

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 1°)

Les travaux en cours sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directs et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le cout de la sous-activité est exclu de la valeur des travaux en cours. Une provision pour dépréciation des stocks et des en-cours égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Evaluation des créances et des dettes

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 5°)

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE

Produits à recevoir

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	338
Total	338

Charges à payer

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 168
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 917
Dettes fiscales et sociales	9 414
Total	35 499

Charges et produits constatés d'avance

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	12 464
Total	12 464

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-8°)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 537
Total	29 537

Engagements financiers

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-9° et 24-16°)

Engagements donnés

Engagements reçus

En matière de retraite, un contrat d'assurance a été souscrit par notre société depuis le 1° Janvier 1987 pour couvrir les engagements de retraites des salariés Etam.

ANNEXE

Crédit bail

(Décret n°83-1020 du 29-11/83 article 53)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			111 822		111 822
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			65 607		65 607
- dotations de l'exercice			21 229		21 229
Total			86 836		86 836
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			76 448		76 448
- exercice			20 102		20 102
Total			96 550		96 550
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			14 008		14 008
- entre 1 et 5 ans			10 699		10 699
Total			24 707		24 707
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			930		930
- entre 1 et 5 ans			188		188
Total			1 118		1 118
Montant en charge sur l'exercice			23 172		23 172

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels

(Arrêté du 27 avril 1982)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits exceptionnels s/ex. antérieurs	7 308	77200000
- Quote part subvention virée	1 386	77700000
- Reprise amortissements dérogatoires	17 037	78725000
- Reprise provision pour litiges	915	78750000
Total	26 646	
Charges exceptionnelles		
- Arrondis divers centimes	29	67180000
- Charges exceptionnelles s/ex. antérieurs	1 966	67200000
- Charges couvertes par provisions	2 110	67880000
- Dotation amortissements dérogatoires	4 560	68725000
Total	8 665	

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Décret n°67-236 du 23 mars 1967)

	30/06/1998	30/06/1999	30/06/2000	30/06/2001	30/06/2002
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	100 464	100 464	100 464	164 750	164 750
Nbre des actions ordinaires existantes	1 005	1 005	1 005	6 590	6 590
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 400 427	2 270 115	2 148 280	1 962 086	2 200 016
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	131 244	159 711	99 154	85 231	175 779
Impôts sur les bénéfices	12 905	23 049	642	13 178	11 431
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	4 926	43 666	283 -	28 060 -	30 285
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	17.99	20.73	14.95	14.93	24.94
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	4.90	43.45	0.28 -	4.26 -	4.60
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	31	33	33	34	32
Montant de la masse salariale de l'exercice	463 836	504 003	518 886	553 114	549 981
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	282 546	305 909	326 115	318 070	313 145

ORTELLI & Cie
Société par Actions Simplifiée
7, rue des Vignes
39100 - BREVANS

--== oOo ==--

S T A T U T S

Mis à jour le 19 décembre 2002

SOMMAIRE

	Page
TITRE 1 FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE – DUREE	1
Article 1 - FORME	1
Article 2 - OBJET	1
Article 3 - DENOMINATION	2
Article 4 - SIEGE SOCIAL	2
Article 5 - DUREE	2
TITRE 2 APPORTS – CAPITAL – MODIFICATION DU CAPITAL – FORME DES ACTIONS DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS	2
Article 6 - APPORTS	2
Article 7 - CAPITAL SOCIAL	5
Article 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL	5
Article 9 - FORME DES ACTIONS	5
Article 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS	5
TITRE 3 TRANSMISSION DES ACTIONS – EXCLUSION D'ASSOCIES	6
Article 11 - MODALITES DE LA TRANSMISSION DES ACTIONS	6
Article 12 - AGREMENT	6
Article 13 - MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE	7
Article 14 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE	7
Article 15 - NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS	8
TITRE 4 ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS	8
Article 16 - PRESIDENT DE LA SOCIETE	8
Article 17 - DIRECTEUR GENERAL	9
Article 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS	10
Article 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES	10
Article 20 - REPRESENTATION SOCIALE	10
TITRE 5 DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES	10
Article 21 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES	10
Article 22 - INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES	12
TITRE 6 EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DES RESULTATS	12
Article 23 - EXERCICE SOCIAL	12
Article 24 - ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS	13
Article 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS	13
Article 26 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES	13
TITRE 7 DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE	13
Article 27 - DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE	13
TITRE 8 CONTESTATIONS	14
Article 28 - CONTESTATIONS	14

fbo *co*
 50

LES SOUSSIGNES :

Monsieur Jean-Baptiste ORTELLI,
Demeurant 10, rue des Vignes – 39100 BREVANS

Madame Sylvie ORTELLI
Demeurant 10, rue des Vignes – 39100 BREVANS

Monsieur Georges ORTELLI
Demeurant 10, rue des Vignes -39100 BREVANS

Ont adopté à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 2002 les statuts d'une société par actions simplifiée (S.A.S.) ainsi qu'il suit :

S T A T U T S

TITRE 1

FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE –SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

- La société a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par Maître LAB, Notaire à Dole, en date du 26 juillet 1948.
- Elle a été transformée par les associés en société anonyme, suivant acte sous seings privés, en date à Brévans du 13 octobre 1955, déposé au rang des Minutes de Maître LAB, Notaire à Dole.
- Elle a été transformée en société par actions simplifiée, suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, en date du 19 décembre 2002, statuant à l'unanimité.

La société continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts. Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - OBJET

La présente société par actions simplifiée continue d'avoir pour objet, en France :

l'exploitation de tous établissements concernant l'entreprise de travaux publics, et notamment l'exploitation de l'entreprise de travaux publics, ci-après apportée à la société par Monsieur Baptiste ORTELLI.

Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

La participation, directe ou indirecte, de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

*Jo 40
50*

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale de la société reste: "ORTELLI & Cie".

Sur tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social reste fixé à BREVANS (JURA),

situé dans le ressort du Tribunal de commerce de DOLE, lieu de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Il peut être transféré en tous lieux par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra être ratifiée par la plus proche décision collective des associés

Si la société vient à ne comporter qu'un seul associé, la décision de transfert du siège social est prise par l'associé unique.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à soixante quinze années à compter de sa constitution définitive sous forme de SARL, le vingt six juillet mil neuf cent quarante huit, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Les décisions de prorogation de la durée de la société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés ou par décision de l'associé unique.

TITRE 2

APPORTS – CAPITAL – MODIFICATION DU CAPITAL – FORME DES ACTIONS – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

- Les apports effectués lors de la constitution de la société sous forme de SARL, suivant acte reçu par Maître Elia J.A. LAB, Notaire à DOLE, le 26 juillet 1948, consistaient en :

Apports en nature

Monsieur Baptiste ORTELLI, entrepreneur de travaux publics demeurant à BREVANS a apporté à la société :

Un fonds de commerce d'entreprise de travaux publics exploité à BREVANS (JURA) et comprenant :

a) - l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés, bénéfices de cartes professionnelles, l'ensemble de ces éléments incorporels évalués à VINGT MILLE ANCIENS FRANCS, ci.....	200 F
b) - Le matériel servant à l'exploitation du fonds et estimé à CENT QUATRE VINGT MILLE ANCIENS FRANCS, ci	1 800 F
Total de l'apport de Monsieur Baptiste ORTELLI : DEUX CENT MILLE ANCIENS FRANCS	2 000 F =====

JB
a.o
50

Apports en numéraire

Monsieur Jean Léon ORTELLI, entrepreneur de travaux publics demeurant
à BREVANS, a apporté à la société une somme de DEUX CENT MILLE
ANCIENS FRANCS (200 000 AF), en numéraire, ci 2 000 F
=====

Récapitulation des apports

Apports en nature de Monsieur Baptiste ORTELLI	2 000 F
Apports en numéraire de Monsieur Jean Léon ORTELLI	2 000 F
Total des apports faits à la société : QUATRE CENT MILLE ANCIENS FRANCS (400 000 AF), ci	4 000 F

- Suivant acte reçu par Maître ELia J.A. LAB, Notaire à DOLE en date du 10 octobre 1955, le capital social de la société a été porté de 400 000 AF à 4 000 000 AF, par incorporation au capital des réserves ci-après :

. Réserves facultatives, à concurrence de	2 830 000 AF	
. Réserve spéciale de réévaluation à concurrence de	770 000 AF	
Total	3 600 000 AF	36 000 F

=====

et réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts sociales qui a été porté de
1 000 AF à 10 000 AF.

Portant ainsi le capital à la somme de QUARANTE MILLE FRANCS 40 000 F

- Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 août 1963 et régularisée par acte de Maître Jean-Marie DEPREZ, Notaire à DOLE, le 29 août 1963, le capital social a été augmenté de SOIXANTE MILLE FRANCS (60 000 F) par incorporation au capital des réserves ci-après :

. Totalité des réserves spéciales de réévaluations, soit	18 607,64 F	
. Partie de la réserve facultative	41 392,36 F	
Total	60 000,00 F	60 000 F

=====

et réalisée par voie d'élévation du montant nominal des 400 actions passant de 100 F à
250 F,

portant ainsi le capital à la somme de CENT MILLE FRANCS 100 000 F

- Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 1971, le capital social a été augmenté de CENT MILLE FRANCS (100 000 F), par voie d'incorporation au capital des réserves générales, et réalisée par élévation de la valeur nominale des actions portée de 250 F à 500 F 100 000 F

portant ainsi le capital à la somme de DEUX CENT MILLE FRANCS 200 000 F

a.o
Jb 50

	Report	200 000 F
• Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 1972, le capital social a été augmenté de DEUX CENT MILLE FRANCS (200 000 F), par voie d'incorporation au capital des réserves spéciales de réévaluation et générale, et réalisée par élévation de la valeur nominale des actions portée de 500 F à 1 000 F		200 000 F
portant ainsi le capital à la somme de QUATRE CENT MILLE FRANCS		400 000 F
• Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 1979, le capital social a été augmenté de SIX CENT MILLE FRANCS (600 000 F), par voie d'incorporation au capital, savoir :		
- Réserves diverses	438 959,00	
- Réserve spéciale de réévaluation	161 041,00	
	<u>600 000,00</u>	
réalisée par élévation de la valeur nominale des actions portée de 1 000 F à 2 500 F (1ère résolution) et attribuant 25 actions nouvelles de 100 F chacune pour 1 action ancienne de 2 500 F (2ème résolution)		600 000 F
portant ainsi le capital à la somme de UN MILLION DE FRANCS		1 000 000 F
• Aux termes des délibérations des sociétés LES VIGNES et ORTELLI & Cie, la fusion par absorption de la société LES VIGNES par la société ORTELLI & Cie a été approuvée .		
- En rémunération de l'apport de la Société LES VIGNES, le capital social a été augmenté de SIX CENT CINQUANTE HUIT MILLE QUATRE CENT FRANCS (658 400 F) par l'émission de 6 584 actions de 100 F chacune, de même catégorie que les anciennes, entièrement libérées, et attribuées aux associés de la société LES VIGNES à raison de 7 actions contre 4 parts de la société LES VIGNES		658 400 F
		<u>1 658 400 F</u>
- Constatant que parmi les biens transmis par la société LES VIGNES figuraient 9 994 actions de ses propres actions, la société ORTELLI & Cie a annulé lesdites actions et a réduit corrélativement le capital social d'une somme de NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE QUATRE CENTS FRANCS (999 400 F),		- 999 400 F
portant ainsi le capital à la somme de SIX CENT CINQUANTE NEUF MILLE FRANCS (659 000 F)		<u>659 000 F</u>
• Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2000, le capital social a été augmenté d'une somme de QUATRE CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT QUATRE VINGT NEUF FRANCS ET SEIZE CENTIMES (421 689,16 F), par voie d'incorporation au capital des réserves ci-après :		
- Réserve spéciale de l'article 219 I.f. du CGI	146 608,00 F	
- Autres réserves	275 081,16 F	
	<u>421 689,16 F</u>	
portant ainsi le capital à la somme de UN MILLION QUATRE VINGT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT NEUF FRANCS ET SEIZE CENTIMES		1 080 689,16 F
Converti en unités euro par application du taux officiel de conversion de l'euro qui s'élève à un euro pour 6,55957, soit		<u>164 750 Euros</u>
Cette augmentation a été réalisée par l'élévation de la valeur nominale des 6 590 actions de 100 F à 25 Euros.		

2.0
50

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social reste fixé à la somme de CENT SOIXANTE QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (164 750 €), divisé en SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX (6 590) actions de 25 € chacune, intégralement libérées et toutes de même catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président ou par décision de l'associé unique.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales.

Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la totalité du nominal et, le cas échéant de la totalité de la prime d'émission.

ARTICLE 9 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Tout associé peut demander à la société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 10 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.
2. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.
4. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il se trouve. En conséquence, en cas de transmission de la propriété de l'action, les dividendes échus et non payés et les dividendes à échoir resteront, sauf convention contraire, attachés aux actions cédées et reviendront au cessionnaire.
5. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.
6. En cas de gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.
7. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à

JBO G.O
50

condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

8. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

TITRE 3

TRANSMISSION DES ACTIONS – EXCLUSION D'ASSOCIES

ARTICLE 11 – MODALITES DE LA TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont librement négociables.

Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement.

Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé "registre des mouvements de titres".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les cinq jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Les dispositions des articles 12 à 15 ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un associé.

ARTICLE 12 – AGREMENT

1. Les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu'avec l'agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés, les actions du cédant n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.
2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, l'identification complète de la société acquéreur (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.
3. Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
5. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les 30 jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.
6. En cas de refus d'agrément, la société est tenue dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquiescer ou de faire acquiescer les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la société dans ce délai de deux mois ; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

JBO 6.0
SO

En cas d'acquisition des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 13 – MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE

1. En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce du contrôle d'un associé, celui-ci doit en informer la société la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de 30 jours du changement de contrôle. Cette notification doit préciser la date du changement de contrôle et l'identité du ou des nouvelles personnes exerçant le contrôle.

Si cette procédure n'est pas respectée, l'associé dont le contrôle est modifié pourra être exclu de la société dans les conditions prévues à l'article 14.

2. Dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la notification du changement de contrôle, la société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion de l'associé dont le contrôle a été modifié, telle que prévue à l'article 14.

Si la société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

ARTICLE 14 – EXCLUSION D'UN ASSOCIE

Exclusion de plein droit

L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé.

Exclusion facultative

Cas d'exclusion

L'exclusion d'un associé peut être également prononcée dans les cas suivants :

- changement de contrôle d'une société associée ;
- violation des dispositions des présents statuts ;
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la société ;
- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé ;

Modalités de la décision d'exclusion

L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés.

Les associés sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président ; si le Président est lui-même susceptible d'être exclu, les associés seront consultés à l'initiative de l'associé le plus diligent.

Formalités de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion n'intervient que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

- information de l'associé concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale. Cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;

JB 40
50

- information identique de tous les autres associés ;
 - lors de l'assemblée générale, l'associé dont l'exclusion est demandée peut être assistée de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.
- Prise d'effet de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion, qui peut être prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, prend effet à compter de son prononcé.

Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions. A défaut, les associés se porteront acquéreurs de la totalité des actions de l'associé exclu au prorata de leur participation au capital.

Il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application de la clause d'agrément prévue aux présents statuts.

La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

- Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion facultative

L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entraînent dès le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associé exclu.

La totalité des actions de l'associé exclu doivent être cédées dans les six mois de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il prévu ci-dessus.

Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 15 – NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions de l'article 12 des présents statuts sont nulles.

Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

TITRE 4

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 16 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

Désignation

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non associé de la Société désigné par décision collective des associés.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le Président personne physique ou le représentant de la personne morale Président peut être également lié à la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.

JAO 40
50

La révocation du Président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision collective statuant à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Président.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement par décision collective des associés. Le Président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Rémunération

La rémunération du Président est fixée par décision collective des associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

Pouvoirs

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers.

A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social.

Le Président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

ARTICLE 17 – DIRECTEUR GENERAL

Désignation

Le Président peut donner mandat à une personne morale ou à une personne physique de l'assister en qualité de directeur général.

Lorsque le directeur général est une personne morale, elle doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le directeur général personne physique ou le représentant de la personne morale directeur général peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la société.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du directeur général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du président, le directeur général reste en fonctions, sauf décision contraire des associés, et jusqu'à la nomination du nouveau président.

Révocation

Le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du président. La révocation des fonctions de directeur général n'ouvre droit à aucune indemnité.

En outre, le directeur général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du directeur général personne morale ;
- exclusion du directeur général associé ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du directeur général personne physique.

Rémunération

La rémunération du directeur général est fixée par le Président.

f 130 60
50

La fixation et la modification de la rémunération du directeur général constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article 19 des statuts.

Pouvoirs

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le directeur général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le président.

Le directeur général ne dispose pas du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, sauf en cas de délégation spéciale et écrite du Président.

Il est précisé que la société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Toute convention, autre que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenant, directement ou par personne interposée entre la société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233.3 du Code de Commerce, doit être portée à la connaissance des commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Les commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

ARTICLE 19 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

ARTICLE 20 – REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L. 432-6 du Code du travail auprès du Président.

TITRE 5

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Les opérations énoncées ci-après font l'objet d'une décision collective des associés dans les conditions suivantes :

Décisions prises à l'unanimité

L'unanimité est exigée pour adopter ou modifier certaines clauses statutaires en application de l'article L. 227-19 du Code de commerce, et notamment :

JBO 20
50

- l'aliénabilité des actions définies à l'article 227-13 du Code de commerce ;
- l'agrément préalable de la société pour toute cession d'actions conformément à l'article 227-14 ;
- l'obligation pour un associé de céder ses actions dans les conditions prévues aux statuts et par application de l'article 227-16.

De même, l'unanimité est requise pour les décisions suivantes :

- l'augmentation de la valeur nominale des actions autrement que par incorporation de réserves,
- la transformation de la société en société en nom collectif,

Ces décisions sont prises à l'unanimité des voix des associés disposant du droit de vote.

Décisions prises à la majorité de la moitié des voix des associés présents ou représentés

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues directement ou indirectement entre la société et ses dirigeants ;
- nomination, rémunération et révocation du Président ;
- nomination des commissaires aux comptes.

Ces décisions sont prises à la majorité simple des voix des associés disposant du droit de vote.

Décisions prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés

- modifications du capital social ;
- agrément des cessions d'actions ;
- fusion, scission et apport partiel d'actifs ;
- dissolution et liquidation de la société ;
- exclusion d'un associé ;
- toutes modifications statutaires ne relevant pas de l'article 227-19 du Code de commerce ;
- la suspension de l'exercice du droit de vote et l'exclusion, dans les conditions fixées par les statuts, de la société associée dont le contrôle est modifié.

Ces décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des associés disposant du droit de vote.

Si la société vient à ne comprendre qu'un seul associé, les décisions ci-dessus sont de la compétence de l'associé unique.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président.

Les décisions collectives des associés sont prises aux choix du Président en assemblée ou par consultation, ou par correspondance.

Tout associé peut demander la réunion d'une assemblée générale.

Convocation

L'assemblée est convoquée par le Président.

La convocation est faite par tous moyens 15 jours avant la date de la réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des associés.

Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

Tenue de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et au moins un associé.

JBO *CO*
SD

Participation aux décisions collectives

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire.

Chaque action donne droit à une voix.

Consignation des procès-verbaux

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le président de l'assemblée.

Au cours de la liquidation, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun par tous moyens.

Les associés disposent d'un délai minimal de 15 jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote, lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie. L'associé n'ayant pas répondu dans le délai de 15 jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consignation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque associé.

ARTICLE 22 – INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux Comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la société, consulter au siège social, et, le cas échéant, prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux Comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

TITRE 6

EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 23 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} juillet et se termine le 30 juin de chaque année.

100 G.O.
50

ARTICLE 24 – ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux Comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

ARTICLE 25 – AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.
2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.
3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués.

ARTICLE 26 – PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou à défaut par le président.

TITRE 7

DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 27 – DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et notamment :

- par l'expiration de sa durée,
- en cas de réalisation ou d'extinction de l'objet social,
- en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager des nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

JBO 20
50

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la société entraîne, l'osque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

TITRE 8

CONTESTATIONS

ARTICLE 28 – CONTESTATIONS

Les constations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siège social.

Fait à BREVANS
Le 19 décembre 2002

Statuts d'origine sous forme de SARL signés le 26 juillet 1948
Modifiés sous forme de SA signés le 13 octobre 1955
Enregistrés à DOLE, le 04 octobre 1985, Volume : 677, folio : 78
bordereau : 350/2,

Transformés ce jour en SAS par décision extraordinaire

